



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/412/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר

תובעים	1	חברת א.ב.ה מעלות דפנה 117 בע"מ , אחר
	2	ברזני מיכל, ת.ז.
	3	ברזני בניהו, ת.ז.
	4	פדלון ברק ברוך, ת.ז.
	5	פדלון שלומית רחל, ת.ז.
	6	דרעי מרדכי, ת.ז.
	7	קרון יעקב, ת.ז.
	8	קרון דבורה, ת.ז.
	9	כהן שחר, ת.ז.
	10	בן חיים ינון, ת.ז.
	11	בן חיים אילת, ת.ז.
	12	סלויז ג'אק יואל, ת.ז.
	13	גבאי יאיר, ת.ז.
	14	גבאי ציונה, ת.ז.
	15	שרייבר אברהם, ת.ז.
	16	שרייבר חיה לאה, ת.ז.
	17	אוחיון אהובה, ת.ז.
	18	אוחיון רפאל שלמה, ת.ז.
	19	כהן דוד ליונל , אחר
	20	נרגאון אורה, ת.ז.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/412/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21	אביבי אמנון, ת.ז.
22	אביבי עמוס, ת.ז.
23	קצב רותי, ת.ז.
24	בלזם מלכה, אחר
25	חיים פפר, אחר
26	פפר זהבה, ת.ז.
27	שילו אליהו, ת.ז.
28	שילו יעל, ת.ז.
29	טמסוט מסעוד, ת.ז.
30	פש שרה פרומט, ת.ז.
31	פש אברהם בועז, ת.ז.
32	מרלינו מהואש, ת.ז.
33	פרוח זאד מהשיד רונית, ת.ז.
34	בן חיים שמעון, ת.ז.
35	בן חיים אהובה, ת.ז.
36	ישראל נעים אסתר, ת.ז.
37	ישראל נעים משה, ת.ז.
38	יהודה סימון שמעון, ת.ז.
39	יהודה יהודית, ת.ז.
40	בן אליהן ינון, אחר
41	בן אליהו חגית, ת.ז.
42	שרוני חגית, ת.ז.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/412/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באמצעות ב"כ: עו"ד שרון אבני/ ו/או עינב בן שימול ו/או אורי
ליקר
הנביאים 31 בית ארלדן, ירושלים

נגד

נתבעים

- 1 רבתי מרים, ת.ז.
- באמצעות ב"כ: עו"ד דורית ירחי
הלל 23, ירושלים
- 2 מרדכי ציון אוהב (נמחק), אחר
מעלות דפנה 117, ירושלים
- 4 קפלן צבי יצחק (נמחק), אחר
משמר הגבול 6 דירה 1, ירושלים
- 5 חיה שרה קפלן (נמחקה), אחר
משמר הגבול 6 דירה 1, ירושלים
- 6 מזל יחזקאל (נמחקה), אחר
- באמצעות ב"כ: עו"ד שי הניג
יפו 216, ירושלים
- 7 מאיר זדה הורפר, ת.ז.
- באמצעות ב"כ: עו"ד שי הניג
יפו 216, ירושלים,
עו"ד דורית ירחי
הלל 23, ירושלים
- 8 פקטר יעקב, ת.ז.
ישראל בן זאב 10, ירושלים
- 9 פקטר רבקה רייזל, ת.ז.
ישראל בן זאב 10, ירושלים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- | | |
|----|--|
| 10 | בן עמי יעקב, ת.ז. |
| | באמצעות ב"כ: עו"ד שי הניג
יפו 216, ירושלים,
עו"ד דורית ירחי
הלל 23, ירושלים |
| 11 | בן עמי רחל, ת.ז. |
| | באמצעות ב"כ: עו"ד שי הניג
יפו 216, ירושלים,
עו"ד דורית ירחי
הלל 23, ירושלים |
| 12 | שרה לאה הלפרין (נמחק), אחר
ההגנה 25 דירה 4, ירושלים |
| 13 | חנה הלפמן (נמחק), אחר
מנוחה ונחלה 11 דירה 7, רחובות |
| 14 | יצחק סימן טוב (נמחק), אחר
מעלות דפנה 117, ירושלים |
| 15 | רונית סימן טוב (נמחקה), אחר
מעלות דפנה 117, ירושלים |

פסק דין

ענייננו של פסק הדין הוא אישור עבודות חיזוק על פי סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 (להלן – חוק החיזוק) בבית המשותף שברחוב מעלות דפנה 117 בירושלים הידוע כגוש 30100 חלקה 132 (להלן – הבית המשותף).

1. בבית המשותף 31 דירות, הוא כולל 4 כניסות, המשמשות 8 עמודות. חלק מהעמודות הן בנות 3 קומות וחלק בנות 4 קומות. צורתו הפיזית של הבית היא מורכבת, דבר שהשליך על תכנון עבודות החיזוק. לצרכי המחשה, להלן תצלום אוויר מאתר עיריית ירושלים:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**



2. התובעת 1 היא חברה יזמית שהתקשרה עם יתר התובעים לצורך ביצוע פרויקט חיזוק בבית המשותף (להלן – היזם). יתר התובעים הם בעל הזכויות ב-23 דירות בבית המשותף, אשר מעוניינים בביצוע פרויקט חיזוק בבית המשותף על פי מסמכים שנחתמו על ידם לפני הגשת התביעה. הנתבעים הם בעלי זכויות ב-8 דירות בבית המשותף, אשר נכון להגשת התביעה סרבו לחתום על המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט.
3. לאחר הגשת התביעה הגיעו התובעים להסכמות עם הנתבעים 2-6, ו-12-15, ואלו נמחקו מההליך. לפיכך נותר להכריע בעניינם של הנתבעים 1, 7-11, שהם בעלי זכויות ב-3 דירות בבית המשותף, הנמצאות באותה עמודה.
4. ביום 15.1.2020 נתנה החלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בירושלים לאישור היתר לביצוע העבודות, בתנאים, לאחר שמיעת התנגדויות. על ההחלטה הוגשו עררים. ביום 14.10.2021 הומצאה החלטת ועדת הערר מיום 19.9.2021 אשר דחתה את העררים, לרבות ערר שהגישו הנתבעים (לנתבעים טענות הקשורות להחלטת ועדת הערר אשר ידונו בהמשך).

עיקר טענות התובעים

5. באשר לנתבעת 1 טוענים התובעים שהיא חתומה על ההסכם, אולם הגישה התנגדות בהליך הרישוי וטענה שהחתימה נסחטה ממנה. הנתבעת 1 לא הגישה כתב הגנה ולא התייצבה לדיונים. ערב דיון ההוכחות הגישה הנתבעת 1 בקשה לעכב את ההליך כדי להעבירו לבוררות והבקשה נדחתה. אוסיף כי לאחר הגשת סיכומי התובעים, הגישו התובעים עדכון בדבר דחיית הערעור שהגישה הנתבעת 1 על ההחלטה לעניין דחיית בקשתה.
6. באשר לנתבעים 8-11, טוענים התובעים כי הנתבעים 8-9 רשומים נכון להיום כבעלי דירה הרשומה כתת חלקה 9, והנתבעים 10-11 רשומים כבעלי הערת אזהרה על דירה זו. הנתבעים 8-9 לא הגישו כתב הגנה, ולטענת התובעים הנתבעים 10-11 לא הוכיחו שזכויות הבעלות בדירה שייכות להם ולא נתנו הסבר למה הדירה לא נרשמה על שמם. בנסיבות אלו טוענים התובעים שאין לנתבעים 10-11 זכויות בעלות בדירה, ויש לתת פסק דין כנגד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- הנתבעים 8-9. לחלופין, יש לתת פסק דין נגד הנתבעים 10-11 (שכן יתכן שיירשמו כבעלים לאחר פסק הדין) בשל כך שלא הוכיחו את טענותיהם, ולמחוק את הנתבעים 8-9.
7. באשר לנתבע 7 טוענים התובעים שלא הוכיח את טענותיו ועל כן יש לקבל את התביעה נגדו.
8. לטענת התובעים, בקשתם להיתר בניה, שאושרה על ידי ועדות התכנון, משקפת את התכנון המיטבי והיחיד שניתן לבצע בבית המשותף, כפי שאף משתקף מהחלטת ועדת הערר שנתנה בעניין. כמו כן לטענתם, טענות הנתבעים הן בסוגיות תכנוניות שאין מקום שערכאה זו תתערב בהן. טענותיהם של הנתבעים נדחו בוועדות התכנון. לטענתם, הנתבעים לא הציגו כל תכנון חילופי רלוונטי, וחוות הדעת שהוגשה מטעמם בעניין עסקה בביקורת בלבד על התכנון שהציעו, אך לא בבחינת אלטרנטיבות. לטענתם גם לא קיימת חלופה תכנונית. גם באשר למיקום המעלית, מדובר לטענתם במיקום היחיד האפשרי בנסיבות העניין והמעלית תמוקם כך שיימנעו מטרדי רעש.
9. לטענת התובעים לא נפגע השוויון בין בעלי הדירות בבית המשותף, והנתבעים גם לא הציגו כל חוות דעת רלוונטית המצביעה על חוסר שוויון בתמורות, או על ירידת ערך הנטענת על ידם. לטענתם, כל הדירות בבית המשותף קיבלו הרחבה זהה של 25 מ"ר הכוללת ממ"ד, מרפסת שמש וחדר נוסף, זאת למעט דירה אחת שקיבלה הרחבה קטנה יותר עקב דרישת הועדה המקומית, בהסכמת בעליה.
10. לטענתם, טענות הנתבעים בדבר הכרזה על הבית המשותף כ"בית משותף מורכב" הן הרחבת חזית.
11. לטענתם יש לדחות את הטענות בדבר נציגות בעלי דירות, שכן לא היתה חובה למינוי נציגות כאמור, והיזם הגיעה להסכמות עם כל אחד מהתובעים.
12. באשר לחניות נטען שלא קיימת במגרש חניה כלל, והפתרון שהושג הוא פתרון ראוי.
13. באשר לגובה הערבות נטען שמדובר בתנאי מסחרי בהסכם ואין מקום להתערב בו.
14. באשר לתוספת דירה לפרויקט (הפרויקט כולל 21 דירות במקום 20 דירות) נטען שהדבר נדרש על ידי מחלקת הרישוי בעיריית ירושלים ואין בכך כדי לפגוע בבניין או בתשתיותיו.
15. התובעים ביקשו לחייב את הנתבעים בהוצאות משמעותיות בשל ההכבדה שגרמו לקידום הפרויקט.

עיקר טענות הנתבעים 1, 7, 10 ו-11

16. לטענת הנתבעים, הם מתגוררים כולם בעמודה אחת בבית המשותף, ודירותיהם ייפגעו מאד כתוצאה מהפרויקט. לטענתם, מכיוון שהטענות רלוונטיות גם לנתבעת 1 יש לדחות את הבקשה למתן פסק דין נגדה ולראות בסיכומים כסיכומים מטעמה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. לטענתם, התביעה הוגשה בפועל על ידי היזם ואין מחלוקת שעד היום לא נבחרה נציגות דיירים, ואין די בראיות שהוצגו מטעם התובעים כדי להוכיח את רצון בעלי הדירות, אשר אף אחד מהם לא נתן תצהיר במסגרת ראיות התובעים. לטענתם, היחיד שהעיד מטעם בעלי הדירות התובעים הוא בעל דירה שזומן לחקירה מטעם הנתבעים.
18. לטענתם, משך הזמן לאישור התכניות על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מעיד על כך שהיזם אינו יעיל ומיומן.
19. לטענתם, בהיעדר נציגות של בעלי הדירות, לא קיים גוף שידאג לאינטרסים של בעלי הדירות ויפקח על היזם, ועל כן יש לנקוט משנה זהירות כאשר בודקים את הפגיעה בזכויות המיעוט. לטענתם במקרה זה טובת הרוב פוגעת בהם כמיעוט.
20. לטענתם, הפרויקט יפגע באיכות החיים שלהם, בנוף הנשקף מדירתם, בזרימת האוויר ובאור, וכן בפונקציונאליות של הדירה. בנוסף לטענתם, מתוכנן ממ"ד שיחסום את הסלון, תוספת קטנה בסמוך למרפסת המטבח והחדר הנוסף יבוא על חשבון שטח המשמש כיום מרפסת שירות וחלק מחדר רחצה. כמו כן המרפסות המתוכננות לדירות הנתבעים הן קטנות בשיעור ניכר ממרפסות הדירות האחרות.
21. לטענתם היזם יצר מצג בפני ועדת הערר כאילו הציע חלופה תכנונית למיקום הממ"ד אף שידע שלא קיימת חלופה כאמור. לטענתם הנתבעים כן הציגו חלופה תכנונית אך היזם לא טרח להתייחס אליה. לטענתם קיימת חלופה תכנונית כאמור, אך היזם נמנע מלהציע אותה שכן היא תצריך ממנו שינויים בקומות הדירות שיקבל במסגרת הפרויקט ועל כן פחות נוחה לו מבחינה כלכלית.
22. לטענתם, היזם הפר את ההסכם בכך שעל אף התחייבויותו שלא ייבנו יותר מ-20 דירות, הוא בונה דירה נוספת.
23. לטענתם, הנתבעים 10-11 הם בעלי דירה כפי שהעידו.
24. לטענתם אין בסיס לטענה בדבר הרחבת חזית שכן מדובר בטענות משפטיות שאין חובה לציין אותן בכתבי הטענות, וניתן מחומר הראיות לבסס תשתית לטענות אלו.
25. לטענתם יפויי הכח שהוצגו ע"י ב"כ התובעים הם חסרים וחלקם לא אושרו על ידי עו"ד.
26. לטענתם, רק חלק מהגג העליון החדש עתיד להיות רכוש משותף והחלק האחר אמור להישאר בידי היזם, והיזם מנסה להטעות בעניין זה, ויש להורות כי כל הגג החדש יהיה רכוש משותף.
27. לטענתם, על פי ההסכם החניות שייבנו בשטח המשותף צפויות להירשם על שם בעלי הדירות החדשות, והנתבעים מבקשים שיישמשו את כל בעלי הדירות. לטענתם יש לדחות את טענת היזם שהשטח האמור לא שימש כחניה בעבר לבעלי הדירות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

28. לטענתם הדיירים מקימים כיום סוכות בשטח המשותף של הבית המשותף, ולפיכך הם מבקשים להורות שהבניה המתוכננת לא תפגע בזכות להקים סוכה בשטח המשותף ולחייב את היזם לקבוע שטח ייעודי בשטח המשותף להקמת סוכות לאור ריבוי הדיירים.

29. לטענתם גובה הערבות שנקבעה אינו סביר, וכן הביטוח אינו סביר.

30. לטענתם על היזם לממן דיור חלופי לתקופת הבניה מכיוון שמדובר במשפחות מרובות ילדים שהחיים באתר בניה עלולים להוות סכנת נפשות.

31. הנתבעים מבקשים לשנות את סעיף 20 להסכם התמ"א הקובע זהות בורר, ומבקשים שככל שיווצר ביניהם לבין היזם סכסוך בעתיד, בית המשפט האזרחי יהיה מוסמך לדון בכך.

ההליך

32. כתב התביעה הוגש ביום 7.12.2020. ביום 9.3.2021 התקיים דיון מקדמי. הנתבעת 1 והנתבעים 8-9 לא הופיעו לדיון ולא הגישו כתב הגנה. בסיום הדיון נקבע מועד לביקור במקום ומועד לישיבת הוכחות.

33. ביום 28.4.2021 התקיים ביקור במקום. במסגרת הביקור נצפו בין היתר דירות הנתבע 7 והנתבעים 10-11. לאחר מכן נקבע התיק להגשת תצהירים וראיות.

34. בהמשך התברר כי כתב התביעה לא הומצא כדין לנתבעים 4-5 ולפיכך נדחתה ישיבת ההוכחות ליום 6.12.2021.

35. ביום 6.12.2021 התקיימה ישיבת הוכחות. מספר ימים לפני הישיבה הוגשה בקשה מטעם הנתבעים לזימון עד. מכיוון שהבקשה הוגשה לאחר חלוף המועד שנקבע לכך, ולאור העובדה שהוגשה סמוך לפני ישיבת ההוכחות, ובהיעדר התנגדות מטעם התובעים, קבעתי שככל שהעד מסכים, אין מניעה שעדותו תישמע במועד שנקבע. בנוסף, הוגשה ימים בודדים לפני מועד ישיבת ההוכחות בקשה לחקור את הנתבעים 4-5 בהיוועדות חזותית עקב שהותם בחו"ל. התובעים התנגדו לכך, ובהיעדר תשתית עובדתית ומשפטית מספקת דחיתי את הבקשה, תוך שקבעתי שבקשת התובעים מחיקת תצהירם תידון בדיון.

36. בישיבת ההוכחות נחקרו עדי התובעים והנתבעים, אולם העד שביקשו הנתבעים לזמן לא הופיע לדיון. כמו כן, הנתבעים 4-5 לא הופיעו לדיון, ואף לא היו זמינים בשום אמצעי טלפוני או דיגיטלי. בסיום הדיון, בהסכמת הצדדים, תוך שהתובעים התנו זאת בהטלת הוצאות, נקבע כי חקירת הנתבעים 4-5 תהיה באמצעות אפליקציית זום ביום 13.12.2021, כאשר ב"כ הצדדים יהיו נוכחים באולם. כן נקבע, בהיעדר התנגדות מטעם התובעים, כי העד שביקשו הנתבעים לזמן, יוזמן לדיון האמור.

37. ביום 13.12.2021 נחקר העד האמור. הנתבעים 4-5 לא הצטרפו לדיון באמצעות אפליקציית הזום למרות הקישור שנשלח אליהם טרם הדיון. במהלך הדיון, דווקא ב"כ התובעים הוא שהצליח ליצור קשר טלפוני עם הנתבעים 4-5 ובהסכמתו הם נחקרו באמצעות הטלפון.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אציין כי בהמשך נמחקו הנתבעים 4-5 (קפלן) בהסכמה מההליך לאור הסכמתם לחתום על ההסכם.

38. עם סיום חקירות עדי הנתבעים, הודיע לפתע ב"כ הנתבעים כי מאותו רגע הוא אינו ממשיך לייצג אותם עוד, ואז הסתבר כי באולם נכחו משלב מסוים של הדיון, באי כוחם החדשים של הנתבעים 1, 7, 10-11, אשר נכון לאותו מועד ייצגו את הנתבעים 7, 10-11 בלבד. באי כוחם החדשים של הנתבעים ביקשו באותו שלב שאמנה מומחה מטעמי וכן שאזמן עדים נוספים. ב"כ התובעים התנגד לכך, הן בשל השלב בו התבקשו הבקשות והן לגופו של עניין. בהמשך הדיון הצעתי לצדדים לנהל מו"מ על האפשרות שהיזם יבצע שינויים פנימיים תכנוניים בתוך דירות הנתבעים, לצורך סיום ההליך בהסכמה. לפיכך נתנו לצדדים 14 יום להודיע האם הגיעו להסכמות בעניין.

39. בהמשך, הגישו הנתבעים בקשות נוספות. בהחלטה מנומקת מיום 30.1.2022 נדחו כל בקשות הנתבעים, הן אלו שהתבקשו במהלך הדיון מיום 13.12.2021 והן אלו שהוגשו לאחריו. במסגרת אותה החלטה פירטתי את האופן המכביד בו התנהלו הנתבעים, אשר פורט באופן חלקי לעיל.

**דיון והכרעה
חשיבות הפרויקט**

40. אין מחלוקת שהבית המשותף אינו עומד בתקן הישראלי 413 לעמידות מבנה מפני רעידות אדמה. נכון למועד זה, ולאחר שחלק מהנתבעים חתמו על ההסכם לביצוע העבודות, בעלי 28 מתוך 31 דירות בבית המשותף, אשר לדירותיהם צמודים למעלה משני שליש מהרכוש המשותף, מעוניינים בביצוע פרויקט החיזוק על פי סעיף 5 לחוק החיזוק. אף בעת הגשת התביעה היה בידי התובעים, בעלי 23 מתוך 31 דירות בבית המשותף, הרוב הדרוש להגשת תביעה בפני המפקח על רישום מקרקעין לצורך אישור העבודות, על פי סעיף 5 לחוק החיזוק. כמו כן כאמור לעיל, קיימת החלטה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים לעניין הוצאת היתר לביצוע העבודות. למען השלמת התמונה אציין שגם הליכי הערר שהוגש בעקבות אותה החלטה הסתיימו בדחיית העררים שהוגשו, כמפורט לעיל. בכך למעשה מתקיימים תנאי הסף הנדרשים על פי חוק החיזוק להגשת תביעה מסוג זה.

41. בפסקי הדין העוסקים בחוק החיזוק צוינה החשיבות הרבה של קידום פרויקטים מסוג זה. כך לדוגמא נכתב בפסק הדין המנחה שניתן ברע"א 102/14 **זב שומרוני נ' אוהד קופמן ו-14 אח' (נבו, 9.7.14)** (להלן - **עניין שומרוני**):

"דומה שאין צורך להכביר מילים אודות החשיבות הטמונה בהתגוננות בפני רעידות אדמה במדינת ישראל. עם זאת, לא למותר להפנות בהקשר זה לדו"ח מיוחד של מבקר המדינה בנושא זה, שבו נאמרו הדברים הבאים:

"מרבית המומחים לרעידות אדמה סבורים, כי התרחשותו של אסון רעידות אדמה בישראל, שעלול לגבות אלפי קורבנות בנפש ולגרום נזקים ניכרים רכוש ולמבנים, היא כמעט ודאית, וכי רעידת אדמה כזאת בוא תבוא, במוקדם או במאוחר. אשר על כן, ההיערכות לקראתה, חייבת לעמוד במקום גבוה ביותר בסדר העדיפויות הלאומי. אם תשכיל מדינת ישראל להיערך נכון, לחזק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מבנים שאינם עומדים בתקן לבנייה עמידה ברעידות אדמה ולדאוג לאכיפת התקן, גדולים הסיכויים שתצליח לצמצמם באורח ניכר את הנזקים הצפויים מרעידת אדמה שעוצמתה גבוהה. לפיכך, אין לראות בהוצאות למימון חיזוקם של מבנים בפני רעידות אדמה בזבוז, אלא השקעה בביסוס ובחיזוק של תשתית המדינה שתישא פירות בטווח הארוך". [ההדגשות במקור – ד.ב.א.] (דו"ח מיוחד של מבקר המדינה בנושא עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה – תמונת מצב (23.3.2011), בעמ' 5). "

42. בשל חשיבות הנושא, נחקק בשנת 2008 חוק החיזוק אשר קובע מנגנונים המורידים את רף ההסכמה הדרוש על פי חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין) לשם ביצוע עבודות ברכוש המשותף, וכאלו המקלים על ניצול זכויות הבניה וביצוע עבודות במסגרת תכנית חיזוק, כל זאת לצורך איזון בין זכויות בעלי הדירות מחד והצורך הציבורי בחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה מאידך.

43. הפסיקה פירשה את הסמכויות שנתנו למפקח על רישום מקרקעין לאשר עבודות כאמור, למרות התנגדות חלק מבעלי הדירות, בצורה רחבה, בשל תכלית חוק החיזוק לקדם עסקאות על פי חוק זה (ר' לדוגמא **עניין שומרוני** דלעיל וכן ע"א 3700/15 **רוט נ' עגנון** (נבו 27.6.16)).

44. על רקע דברים אלו, יש לבחון האם יש טעם ענייני בהתנגדות הנתבעים לביצוע העבודות, ובהתאם לכך, האם יש בכך כדי לדחות את התביעה, לקבלה, או לאשר את ביצוע העבודות בתנאים.

הנתבעים

45. הנתבעת 1 חתמה על הסכם מול היזם, אולם התביעה הוגשה כלפיה משום שבהמשך הגישה התנגדות להליך הרישוי וטענה שחתימתה על ההסכם נסחטה ממנה. הנתבעת כאמור לא הגישה כתב הגנה ולא תצהיר עדות ראשית, וכן לא התייצבה לדיונים. בסמוך לפני ישיבת ההוכחות ביקשה הנתבעת 1 לעכב את ההליך כדי לדון בו במסגרת בוררות, ובקשתה נדחתה. ערעור שהגישה הנתבעת 1 על ההחלטה נדחה בהמשך.

46. בבקשת התובעים מיום 25.4.2021 למתן פסק דין בהיעדר הגנה כלפי הנתבעת 1 והנתבעים 8-9 קבעתי בהחלטה מאותו יום כי איני מוצאת מקום לתת באותו שלב פסק דין בהיעדר הגנה שכן ממילא לא ניתן להתחיל בעבודות עד למתן פסק דין כנגד יתר הנתבעים, ויתכן שבהמשך ההליך ימצא שפסק הדין אמור לכלול היבטים נוספים רלוונטיים לנתבעים אלו. אך יחד עם זאת קבעתי שלאור חלוף המועד לא יותר לנתבעים אלו להגיש כתב הגנה.

47. בנסיבות אלו זכאים התובעים לפסק דין בהיעדר הגנה ובהיעדר התייצבות כלפי הנתבעת 1. מכיוון שדירתה היא מאותו טיפוס של דירות הנתבעים 7, 10-11, הרי שהראיות שהגישו התובעים להוכחת תביעתם כלפי נתבעים אלו, רלוונטיות גם בנוגע לנתבעת 1, ככל שיימצא שיש מקום להוכחה כאמור כלפי הנתבעת 1.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

48. הנתבעים 8-9 לא הגישו כאמור כתב הגנה ועל כן התובעים זכאים לפסק דין בהיעדר הגנה כלפיהם. הן התובעים והן הנתבעים 10-11 מסכימים שמי שמחזיק בפועל בדירה הרשומה על שםם של הנתבעים 8-9 הם הנתבעים 10-11, אשר מופיעים במסמכי הרישום כמוטבי הערת אזהרה, והנתבעים 10-11 טוענים לזכויות בעלות בדירה מכוח הסכם שחתמו עם הנתבעים 8-9. מכיוון שאין מחלוקת שהנתבעים 10-11 הם בעלי זכויות ומחזיקים בדירה, אף שאינם רשומים כבעליה, ומכיוון שממילא טענותיהם זהות לטענות הנתבע 7, ועל כן נדרש להכריע בהן, אני מוצאת מקום לעשות הבחנה בינם לבין הנתבעים 8-9 לעניין הכרעות פסק הדין בנוגע לסעדים שהתבקשו על ידי התובעים. כפי שצינו התובעים, יתכן שזכויות הבעלות יועברו בהמשך על שם הנתבעים 10-11, ולפיכך נדרשים סעדים גם כלפיהם. ככל שזכויות הבעלות לא יועברו על שם הנתבעים 10-11, יידרש סעד כלפי הנתבעים 8-9 כדי לאפשר את ביצוע עבודות החיזוק ובכלל זאת חתימה על מסמכים לגביהם נדרשת חתימת בעלים רשום. במצב דברים זה, אני מוצאת שיש לתת פסק דין בהיעדר הגנה כלפי הנתבעים 8-9, וכן להכריע בטענותיהם של הנתבעים 10-11.

49. הנתבע 7 הוא בעלים רשום של דירה בבית המשותף.

היעדר נציגות דיירים והסכמת בעלי הדירות

50. אין מחלוקת כי לא מונתה נציגות דיירים לצורך קידום הפרויקט. יחד עם זאת, החוק אינו מחייב מינוי נציגות כאמור. מינוי נציגות נועד בעיקרו לייעל את האפשרות לניהול הקשר בין בעלי הדירות לבין היזם הן לפני כריתת הסכם עם היזם והן לאחריו. אולם שעה שבעלי הדירות אינם פועלים למינוי נציגות כאמור, אין הדבר גורע מזכותם להגיע להסכמות לעניין ביצוע הפרויקט, כל עוד הסכמות אלו עומדות בהוראות החוק והפסיקה. בפועל, כפי שנטען על ידי היזם, נאלץ היזם להגיע להסכמות עם כל אחד מבעלי הדירות, לצורך גיבוש הרוב הדרוש.

51. מתצהיר מר באב"ד, דירקטור בחברה היזמית, שהוגש מטעם התובעים, עולה כי הפרויקט החל לאחר פנייה של בעלי דירות אליו בסוף שנת 2012, בבקשה לקדם פרויקט חיזוק, וכי בעקבות כך קויימה פגישה עם כ-20 בעלי דירות בבית המשותף, ולאחר מכן קויימו פגישות פרטניות על בעלי הדירות (ר' סעיפים 10-13 לתצהירו). כן עלה כי נציג החברה היזמית נפגש עם הנתבעים 7 והנתבעים 10-11 לפני הגשת התביעה, אולם הם התנגדו לפרויקט (ר' סעיפים 14 ו-16 לתצהירו). בנוסף עולה כי מונה ב"כ מטעם בעלי הדירות (סעיף 13 לתצהירו). טענות אלו לא נסתרו.

52. בנסיבות אלו, אני סבורה כי היעדר נציגות בעלי דירות פגע בנתבעים, בוודאי לא באופן המצדיק אי אישור של הפרויקט. הנתבעים ידעו במשך תקופה ארוכה של מספר שנים אודות ההליכים המקודמים לצורך ביצוע הפרויקט, ואף הגישו עררים למוסדות התכנון בעקבות הבקשה שהוגשה להיתר לביצוע הפרויקט. הנתבעים יכלו לפנות ליזם באופן ישיר כדי להעלות את השגותיהם על הפרויקט, ואף נתנו להם הזדמנויות לעשות זאת. לא היתה גם כל מניעה שהנתבעים יפעלו בעצמם לכינוס בעלי הדירות לצורך בחירת נציגות או כל היבט אחר הקשור בפרויקט.

53. באשר לייפוי הכוח, טענות הנתבעים בסיכומיהם מתייחסות לפגמים בשל חתימה על דפים שבהם חסרים פרטים, ונטען שחלקם לא אושרו על ידי עו"ד ובחלקם מועד החתימה אינו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ברור (ר' סעיף 34 לסיכומי הנתבעים). הטענות מתייחסות לייפויי הכוח כמכלול, ואין בהן פירוט במאפשר אבחנה בין ייפויי כוח חסרים לכאלו שרק שם היזם אינו מופיע בהם. ב"כ התובעים טען כי התובעים חתמו על ההסכם נספח 1 לתצהיר באה"ד מטעמם, אשר בסעיף 12 בו הוסכם שב"כ היזם יגיש תביעה בשם בעלי הדירות על פי חוק החיזוק, והתובעים התחייבו לחתום על ייפוי כוח המסמך את ב"כ היזם להגיש בשמם תביעה. כמו כן ציינו התובעים כי אף שבעלי 2 דירות מבין התובעים הגישו הודעה בבקשה להימחק מההליך, בה ציינו שהופעלו עליהם לחצים על ידי הסרבנים, עדיין ציינו בהודעתם שהם תומכים בפרויקט (ולא טענו שלא היתה סמכות להגיש תביעה בשמם, א.ש). בנסיבות אלו אני מוצאת שגם אם נפלו ליקויים טכניים באופן בו נחתמו ייפויי הכוח, הרי שאלו ניתנים לתיקון בשל חתימת התובעים על ההסכם אשר ממנו עולה כי התובעים התחייבו לחתום על ייפויי כוח כאמור.

לחיזוק האמור, אוסיף כי בעקבות טענה של הנתבעים בדיון המקדמי, ובעקבות טענה שעלתה בעניין בכתב ההגנה, הומצאו ייפויי הכוח ע"י ב"כ היזם והתובעים לתיק ביום 29.4.2021, זמן קצר לאחר הדיון המקדמי. ככל שהנתבעים סברו שקיימים פגמים בייפויי הכוח, היה באפשרותם להגיש בקשה בעניין, או לבקש לעיין בייפויי הכוח האמורים בשלב מוקדם יותר, באופן שיכול היה לתת לתובעים הזדמנות לתקן פגמים כאמור, ולא להמתין עם טענותיהם לסיום ההליך.

היבטים תכנוניים והחלטות ועדת הערר

54. למעשה עלה מטענות הנתבעים כי ענייניים אלו הם שעומדים במרכז התנגדותם של הנתבעים לעבודות. בפועל, הן מהביקור במקום והן מהחלטות ועדות התכנון, עלה כי בנוגע לעמודה בה נמצאות דירות הנתבעים, התוספות שיינתנו לדירות הנתבעים במסגרת התכנון יהיו במיקומים שאינם מיטביים מבחינת מבנה הדירות שלהם. עיקר הקושי נובע מכך שמיקום הממ"ד שיתווסף לדירות הנתבעים על פי התכנון הקיים יחסום חלק מחלון הסלון הקיים כיום בדירות.

55. טענות הנתבעים עלו במסגרת ההתנגדות לבקשה להיתר לביצוע העבודות, ובמסגרת הערר שהגישו הנתבעים, ומרביתן נדחו. בסופו של דבר אישרה ועדת הערר את התכנון מושא הערר כעולה מהחלטתה מיום 19.9.2021 נספח 5 לתצהיר באב"ד מטעם התובעים (להלן – החלטת ועדת הערר).

56. אציין כי עולה מטענות הנתבעים שזהו הנושא העיקרי שבשלו הם מתנגדים לפרויקט.

57. מההחלטות ומהפרוטוקולים של ועדות התכנון עולה כי אכן מדובר בפרויקט מורכב בשל המבנה הפיזי של הבית המשותף (ר' פסקאות 69-70 להחלטת ועדת הערר). יחד עם זאת קבעה הועדה כי "בהינתן הבינוי הקיים והנתונים הפיסיים הקיימים, וועדת הערר התרשמה כי הבינוי שמוצע בבקשה מושא הערר נעשה כמלאכת מחשבת תכנונית. על אף נקודת הפתיחה המוקשית ואילוצי הבנייה הקיימים, מתכנני הבקשה הציגו את התכנון המיטבי המתאפשר בנתונים הקיימים..." (פסקה 71, ההדגשה אינה במקור).

58. באשר לעמודת דירות הנתבעים, קבעה הועדה כי הבינוי המוצע הוא אפשרות הבינוי היחידה הקיימת להרחבת הדירות הקיימות, תוך שהוסיפה כי "לצד היתרון הברור להרחבת הדירה, לא ניתן להתעלם מהעובדה כי תוספות הבינוי יביא לפגיעה בכניסת אור



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ואוויר לדירות אלו וככל הנראה להחשכתן במידה מסויימת... (פסקה 77) הוועדה קבעה גם כי לאחר בחינה של הבינוי המוצע התרשמה שלא קיימת חלופה תכנונית אחרת המאפשרת תוספת בינוי של עמודת הממ"דים או המעלית (פסקאות 78-80). אמנם במסגרת החלטת הוועדה נתנה זכות לעוררים (הנתבעים) לבחור באפשרות אחרת למיקום הממ"דים, אך בסופו של דבר התכנון שאושר הוא התכנון שעמד לדיון בפני ועדת הערר. מקומן של טענות הנתבעים באשר לאי מיצוי אפשרות הבחירה האמורה והתנהלות היזם בעניין, אינן במסגרת הליך זה, שכן אין סמכות לערכאה זו להחליט בעניינים שנדונו והוכרעו בוועדת הערר. להשלמת התמונה אוסיף כי בקשות הנתבעים להשלמת חקירה בהיבטים אלו נדחו בהחלטת המנומקת מיום 30.1.2022.

לאור האמור, הסברי הנתבעים בסיכומיהם לעניין שינוי מיקום הממ"ד, ובקשתם כי פסק הדין יקבע שיש לשנות את מיקום הממ"ד, דינם דחייה, שכן לא ניתן כל בסיס ראיתי על ידי הנתבעים לאפשרות לשינוי המיקום האמור, וממילא האפשרות לאישור חלופה כאמור נתונה למוסדות התכנון, אשר הביאו אותה בחשבון, ואף על פי כן תוצאת החלטותיהם שונה. למעשה הנתבעים מבקשים להביא לכך שערכאה זו תמשיך מהמקום שבו סיימה ועדת הערר את דיוניה, ותיתן החלטה שתביא לתוצאה שונה מהחלטתה הסופית של ועדת הערר באותם עניינים, דבר שאין לו מקום בשל היעדר סמכות.

59. אציין כי הנתבעים גם לא הציגו במסגרת ההליך הנוכחי כל חלופה תכנונית ישימה לתכנון המוצע, ואף חוות הדעת שצירפו לראיותיהם, שנתנה על ידי אדריכל גדרון מטעמם, לא כוללת חלופה תכנונית כאמור, אלא רק הערות לתכנון הקיים. חוות הדעת האמורה הוגשה לוועדת הערר (באיחור, כעולה מהחלטתה), והוועדה לא מצאה מקום לשנות מהחלטתה עקב האמור בחוות הדעת בשל העובדה שלא נכלל בה פתרון תכנוני חלופי ובשל כך שלא כללה התייחסות לחלופות שהוצגו על ידי הצוות המקצועי בדיון שנערך בפני ועדת הערר או לעניין שינוי מיקום הממ"דים (ר' פסקאות 85-86 להחלטת ועדת הערר).

60. מכל מקום, דין טענותיהם של הנתבעים בהיבטי תכנון להידחות, שכן הסמכות לדון בהם היא של ועדות התכנון, וערכאה זו אינה יושבת כערכאת ערעור על החלטות ועדות התכנון. לפיכך, משמצאו ועדות התכנון כי התכנון המוצע הוא התכנון המיטבי בהתחשב באילוצים הקיימים, אין בטענות הנתבעים בהליך זה כדי לשנות מאותה קביעה.

61. בהיבטים הקניינים, עולה כי דירות הנתבעים אינן נפגעות, אלא משביחות בעקבות התכנון המוצע עקב התוספת המשמעותית של השטחים, חיזוק הבית המשותף, תוספת מעלית ועוד (אציין כי הנתבעים לא טענו אחרת, ויתרונות התכנון עבור דירותיהם עלה מהחלטת ועדת הערר כפי שהובא לעיל). בנסיבות כאמור, מובן שאין בטענותיהם כדי להביא לאי אישור הפרויקט. משמעות טענות הנתבעים בהקשר זה היא שדירותיהם לא משביחות באותה מידה שבה משביחות דירות התובעים. שעה שלא נמצאה חלופה טובה יותר לתכנון הקיים, או אפשרות לשינוי הבינוי המוצע כדי למזער את הפגיעות הנטענות על ידי הנתבעים, עניינה של טענה זו הוא בהיבטים הנוגעים לשוויון תמורות ולא לפגיעה נטענת. כפי שיפורט להלן, גם בהיבטים אלו דין טענות הנתבעים להידחות.

להשלמת התמונה אוסיף כי בשל העובדה שצפויות להיבנות דירות נוספות עבור היזם מעל עמודת הנתבעים, שהקונטור שלהן אמור באופן טבעי להיות דומה לקונטור דירות הנתבעים, הנחתי כי באפשרות היזם להציע פתרון תכנון פנימי טוב יותר עבור הנתבעים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אשר ימקסם את התכנון הפנימי של דירותיהם בהתחשב באילוצי התכנון. לפיכך, בסיום שלב ההוכחות, הצעתי שהצדדים יבחנו פתרון כאמור. היזם הסכים לבחון את האפשרות, אולם בהמשך עלה כי הנתבעים הציבו תנאים מוקדמים אשר הכשילו למעשה מציאת פתרון ברוח זו.

שיוויון תמורות

62. בפסיקה נקבע כי בנוגע לבחינת השוויון בתמורות המתקבלות על ידי בעלי דירות במסגרת פרויקט חילוץ, יש לערוך בדיקה מהותית כמותית, ולא בדיקה כלכלית.

63. בפסק הדין של כב' השופטת ביבי בעש"א (ת"א) 13039-12-20 **ניסני נ' חביב** (נבו) 26.4.21 (להלן - **עניין ניסני**) נקבע לעניין בחינת שאלת השוויון, כי כלל האצבע הוא היקף השטחים שמקבלת כל דירה:

"אשר לשאלה הנוגעת למהות השוויון בין בעלי הדירות, השוויון הרלוונטי הוא השוויון המהותי-כמותי ולא הכלכלי. בחינת השוויון בין התוספות לכל אחת מהדירות יבחן קטגורית, וכלל האצבע יהיה האם כל אחת מהדירות זוכה לתוספות שטחים דומות במהותן, בהבדל מדומות בשוויון או בתוספת הערך שהן מוסיפות לכל אחת מהדירות."

ובהמשך, לעניין יישום האמור –

"ראשית בכל הנוגע לשוויון בתמורות, הרי שכפי שפורט לעיל, השוויון הרלוונטי לענייננו הוא שוויון מהותי-כמותי ולא כלכלי. בהתאמה לקביעתי זו, הנני סבורה כי כלל טענותיו של המערער הנסבות על כך שהשווי אשר צומח לדירתו כפועל יוצא מהפרויקט נמוך כלכלית בשל המפגעים אשר הפרויקט גורם להם, קרי הטענות הנתועות בהיבטים הכלכליים של השוויון – אינן רלוונטיות. לאור זאת משאין חולק כי המערער קיבל תמורות זהות כמותית לתמורות הדיירים האחרים ויתרה מכך, על פניו תמורות בשטחים הגדולים יותר – אינני סבורה כי יש ממש בטענה ולפיה התמורות אינן שוויוניות."

ר' גם עש"א (מחוזי ת"א) **ניצה ישראל נ' יהב רון** (נבו) 15.6.2022 ועש"א (מחוזי ת"א) 14413-02-22 **שלמה שוחט נ' יוכבד פרץ** (נבו) 26.4.2022 אשר קבעו קביעות דומות.

64. מתצהירי התובעים ומטענותיהם עלה שדירות הנתבעים, כמו יתר הדירות, יקבלו תוספת של מחסן וכן 25 מ"ר הכוללים חדר ממ"ד ומרפסת (ר' התייחסות לעניין זה בסעיף 28 לתצהיר באב"ד מטעם התובעים, סעיף 4 לתצהיר האדר' ביטרמן מטעם התובעים, סעיף 28 לסיכומי התובעים, וכן החלטות ועדות התכנון – ר' לדוגמא נספח 4 לתצהיר באב"ד מטעם התובעים בעמוד 180). הנתבעים לא טענו לחוסר שוויון בהקשרים אלו בכתב ההגנה שהגישו, ולא הציגו כל ראיות הסותרות את טענות התובעים בעניין זה, ובסכומיהם לא טענו שהיקף השטחים שיקבלו נמוך מזה שיקבלו בעלי דירות אחרות. טענותיהם בעניין חוסר השוויון, כפי שהובאו בסיכומיהם, מתייחסות לאופן ביצוע התוספות בדירותיהם, אשר לטענתם התכנון שלהן מהווה פגיעה וחוסר שוויון (ר' סעיפים 15-16 לסיכומי הנתבעים).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

65. לפיכך, ובהתאם לפסיקה דלעיל, מבחינה מהותית, לא נסתרה טענת התובעים כי היקף תוספות השטחים שיקבלו הנתבעים אינו פחות מזה שיקבלו יתר בעלי הדירות, ועל כן אני דוחה את טענתם לעניין חוסר שוויון בתמורות.

66. טענות הנתבעים לעניין מיקום הממ"דים והתוספות האחרות והשפעותיהם על מבנה דירתם הן טענות במישור התכנוני, ואכן נדונו כאמור בוועדות התכנון, ואינן מצביעות על חוסר שוויון מהותי בתמורות, לאור הוראות הפסיקה. גם אם דירות הנתבעים נהנות פחות מהתכנון המוצע, אין בכך כדי להביא למסקנה שקיים חוסר שוויון מהותי בתמורות, שכן כפי שנקבע בפסיקה, אין מקום לבחינה כלכלית של ההפחתה בשווי התמורה בשל המפגעים שהפרויקט גורם להם.

67. יתר על כן, גם אם היה מקום לדון בהליך זה בטענות הנתבעים בעניין הפגיעה הנגרמת לדירותיהם בשל מיקום התוספות האמורות, ביחס לדירות האחרות, הרי שהנתבעים לא הציגו ראיות לעניין שווי הפגיעה הנטענת, ביחס לדירות אחרות, באופן המביא לפגיעה בשוויון התמורות, שכן לא צירפו לעדויות מטעמם כל חוות דעת שמאית. כפי שנקבע בפסק הדין בעשא (מחוזי ת"א) 50506-09-19 **סיגל יעל נ' באומלשפינר** (נבו 15.1.20), נטל הראייה הראשוני להראות כי קיים חוסר איזון בתמורות, מוטל על הדייר הטוען זאת.

68. לפיכך טענות הנתבעים בעניין חוסר שוויון בתמורות נדחות.

חניה

69. סעיף 5(א) לחוק החיזוק קובע:

"ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר, **לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות כאמור**, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו."

70. המגרש בו מתוכננות החניות הוא מגרש אספלט המהווה רכוש משותף. במועד הביקור במקום (בשעה 17:00) נצפה המגרש האמור ככולל מכוניות בודדות בלבד, וברובו ריק. במגרש לא מסומנות חניות והוא גם אינו מופיע במצב התכנוני הקיים כמיועד לחניות. פיזית, המגרש מפריד בין הבית המשותף לבניין נוסף, ובקצהו יש בית כנסת. הרושם שנוצר הוא שהמגרש פתוח לכולם, לאו דווקא לבעלי הדירות בבית המשותף, אולם בעלי הדירות בבית המשותף ובבתים שכנים ברובם אינם חונים בו (אציין כי קיים מגרש חנייה גדול הנותן מענה לבעלי הדירות בבית המשותף כעולה מסעיפים 56-68 להחלטת ועדת הערר שצורפה כנספח 5 לתצהיר מטעם התובעים, אשר דנה בטענות הנתבעים בנושא זה, ודחתה אותן). לאף אחד מבעלי הדירות בבית המשותף, לרבות הנתבעים, לא קיימת חנייה צמודה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

71. לאור האמור, לא היתה כל מניעה שבעלי רוב הדירות בבית המשותף יסכימו להוצאת המגרש האמור לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירות החדשות.

ערבות, ביטוח ותניית הבוררות

72. נושא הביטוח ותניית הבוררות מהווים הרחבת חזית שכן נטענו לראשונה במסגרת סיכומי הנתבעים. כפי שאפרט להלן, דינם דחייה גם לגופו של עניין.

73. בעש"א (מחוזי חיפה) 5280-07-15 **ענת פרחי נ' מנור יונתן** (נבו 18.1.16) נקבע כי "הסמכות לאשר את ביצוע העבודות, בניגוד לדעת מיעוט בעלי הדירות בבית המשותף, אינה סמכות לנסח את החוזה במקום הצדדים או לרדת לעומקם של כל סייגיו ותנאיו. בהליך לפי סעיף 5 לחוק החיזוק, מוטל על המפקח על רישום המקרקעין לבחון את סבירות החוזה, וככל שהוא סביר, לאשר את ביצוע העבודות על פיו."

74. הנתבעים לא הוכיחו כי תניית הערבות היא בלתי סבירה, וטענותיהם בעניין נטענו בעלמא. שעה שהרוב הדרוש של בעלי הדירות אישר את תנאי ההסכם לרבות הערבות האמורה, איני מוצאת מקום לשנות תנאים כאמור ולכפות על הצדדים להסכם תנאים אחרים שלא סוכמו על ידם. לפיכך טענת הנתבעים בעניין הערבות נדחת. הדבר נכון גם באשר לתנית הבוררות ולנושא הביטוח, אם כי בעניינים אלו, כאמור לעיל, מדובר בהרחבת חזית.

דיוור חלופי

75. מתן דיוור חלופי לתקופת עבודות החיזוק אינה זכות מוקנית לבעלי הדירות המשתתפים בפרויקט חיזוק, והדבר נתון למו"מ שבין בעלי הדירות לזים. במקרה דנן, לא נטען כי מי מבעלי הדירות יקבל דיוור חלופי לתקופת הפרויקט. מצבם של הנתבעים אינו שונה מהותית בהקשר זה ממצבם של יתר בעלי הדירות. משכך, שוויון התמורות בין בעלי הדירות אינו מאפשר לתת לנתבעים תוספת תמורה שאינה ניתנת ליתר בעלי הדירות.

יתר הטענות

76. על פי ההסכם היה היזם אמור להוסיף 20 דירות במסגרת הפרויקט, אולם לטענת התובעים, מחלקת הרישוי בעיריית ירושלים היא שדרשה את תוספת הדירה בשל הדגש שהיא שמה על שילוב דירות קטנות בפרויקטים כאמור. כן לטענתם, הדירה הנוספת אינה מוסיפה על המטרים הרבועים הנוספים שבפרויקט ואין בה כדי להשפיע על הבניין ועל תשתיותיו.

77. הנתבעים טוענים שהדבר מנוגד להסכם הקובע שהיזם לא יבנה יותר מ-20 דירות ועל כן מדובר בהפרה של ההסכם, ולפיכך מבקשים לקבוע שלא ייבנו יותר מ-20 דירות.

78. אני דוחה את טענת הנתבעים בעניין זה. הנתבעים, למעט הנתבעת 1, לא חתמו על ההסכם ולפיכך אינם יכולים לטעון להפרתו. הנתבעת 1, היחידה מבין הנתבעים שחתמה על ההסכם, ממילא נתבעה במסגרת הליך זה, ולא נלקחה בחשבון לעניין חישוב הרוב הדרוש להגשת התביעה על פי חוק החיזוק, כמו כן, כאמור לעיל, התובעים זכאים כלפיה לפסק דין בהיעדר הגנה. אין בחוק החיזוק כל הוראה הקובעת כי הרוב אינו רשאי לשנות מתנאי ההסכם שנחתם מול היזם. כתב התביעה הוגש על ידי הרוב הדרוש על פי חוק החיזוק לאחר אישור הבקשה להיתר בתנאים, כך שבעת הגשת התביעה כלל האישור עליו התבסס כתב



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/412/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התביעה 21 דירות ולא 20. במצב דברים זה, יש לראות את הרוב הרלוונטי של בעלי הדירות כמסכים לשינוי התכנוני האמור ביחס להסכם שנחתם.

79. בנוסף, הנתבעים לא הציגו כל ראיה על כך שיש בשינוי האמור כדי לפגוע בהם, או להביא לכך שהתמורה שיקבלו תהיה שונה מהתמורות שיקבלו יתר בעלי הדירות.

80. בנסיבות אלו, איני רואה בשינוי האמור עניין מהותי המצדיק ביטולו, ולפיכך טענת הנתבעים נדחית, ויש לראות בשינוי האמור כחלק מתנאי ההסכם.

81. באשר לגג העליון החדש שייבנה מעל הדירות החדשות, שיווצר בתום הבנייה, הרי שהנתבעים מסכימים שהגג האמור יהווה רכוש משותף (ככל שאינו מרפסת פרטית), כאשר מטענתם עולה שזו היתה הכוונה מלכתחילה. מכיוון שכך, גם אם הדבר לא היה בהיר דיו מניסוח ההסכם, הרי שלאור הבהרת הנתבעים, הרי הסעד מתייטר, שכן כל הגג העליון החדש, שיווצר מעל הדירות החדשות שיבנו במסגרת הפרויקט, ככל שאינו מרפסת פרטית על פי התכנון הקיים, יהווה רכוש משותף.

82. טענת הנתבעים בעניין קביעת הוראות לעניין הקצאת מקום לבניית סוכות ברכוש המשותף נדחית, הן משום היותה הרחבת חזית, שכן הטענה נטענה לראשונה במסגרת סיכומי הנתבעים, והן משום שנתבעים לא הציבו כל תשתית ראיתית למיקום הסוכות שנבנו על ידם בעבר ולגודלן, ולטענה בדבר קושי בבניית סוכות כאמור בעתיד. אוסיף על כך, שלטענת הנתבעים כפי שבאה לידי ביטוי בסיכומי התגובה, מרבית המרפסות שיתווספו במסגרת ההסכם הן מרפסות סוכה, כך שיתכן שמצבם של בעלי הדירות הקיימות דווקא ישתפר ביחס למצב הנוכחי.

סיום

83. לאור כל האמור לעיל, טענות הנתבעים 7, 10-11 נדחות, והתביעה מתקבלת כלפיהם, וכן התביעה מתקבלת כלפי הנתבעת 1 והנתבעים 8-9 בהיעדר הגנה.

84. לפיכך ככל שהנתבעים האמורים לא יחתמו על המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט בתוך 14 יום מיום שיומצא להם פסק הדין, אני ממנה ב"כ בעלי הדירות, עו"ד אורי ליקר, להתקשר ולחתום בשם הנתבעים שלא יפעלו כאמור, בהתייחס לזכויותיהם בתתי חלקות 3(נתבעת 1), 7 (נתבע 7), 9 (נתבעים 8-11), בגוש 30100 חלקה 132, וחלקיהם היחסיים ברכוש המשותף, על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהן, לרבות, על ההסכם עם היזם, על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו הבית המשותף לצורך מימוש תכנית החיזוק, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות, לרשום משכנתאות ו/או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי, לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות, על בקשות ושטרי מכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י רשויות האוצר/מס שבח.

85. לאור דחיית טענות הנתבעים ולאור ההכבדה שגרמו הנתבעים 1, 7, 10-11 על ניהול ההליך, אני קובעת כי עליהם לשלם לתובעים הוצאותיהם בסך של 6,000 ₪ לכל נתבע (לצורך כך הנתבעים 10-11 יחשבו כנתבע אחד).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/412/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניתן היום, 04 אוגוסט 2022, ז' אב תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים